PROYECTO DE TRATADO

Acuerdo de cooperación para la vigilancia marítima coordinada contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur

Acuerdo ejecutivo abierto a los Estados ribereños del Atlántico Sur para intercambiar en tiempo real información de vigilancia, emitir alertas sobre buques sospechosos, coordinar patrullajes de cada Parte en sus propias aguas y cooperar en capacitación, sin operaciones en aguas de otra Parte sin su consentimiento y con salvaguardia de las posiciones sobre soberanía.

Propuesta 88: Nuevos socios: India, África y los países del sur
Cuándo: Fase II
Trámite: Acuerdo ejecutivo: lo firma el Poder Ejecutivo nacional (art. 99 inc. 11 de la Constitución) y se publica su texto en el Boletín Oficial; no requiere aprobación del Congreso mientras solo comprometa estudios y cooperación. Todo protocolo que genere obligaciones financieras o ceda competencias se somete al Congreso (art. 75 inc. 22).

PREÁMBULO

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur afecta poblaciones que se desplazan entre las zonas económicas exclusivas de los Estados ribereños y las áreas adyacentes de alta mar. Ningún Estado puede vigilar solo un océano de esa extensión. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, aprobada por la Ley N° 24.543, reconoce los derechos de soberanía del Estado ribereño sobre los recursos de su zona económica exclusiva y manda cooperar en la conservación de las poblaciones compartidas y transzonales. El Acuerdo que se propone suscribir con los Estados ribereños del Atlántico Sur, socios en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, establece el intercambio en tiempo real de la información de los sistemas de vigilancia, alertas cuando un buque sospechoso se dirige hacia las aguas de otra Parte, la coordinación de los patrullajes que cada Parte realiza en sus propias aguas, y la cooperación en capacitación y tecnología. Cada Parte actúa con sus propios medios y conforme su legislación; ninguna opera en aguas de otra sin su consentimiento expreso. El Acuerdo complementa el sistema nacional de vigilancia marítima y el acuerdo regional sobre servicios portuarios, no genera obligaciones financieras y preserva expresamente las posiciones de las Partes sobre soberanía y jurisdicción.

PREÁMBULO

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA VIGILANCIA MARÍTIMA COORDINADA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA EN EL ATLÁNTICO SUR La República Argentina y los Estados ribereños del Atlántico Sur que lo suscriban (en adelante, «las Partes»), TENIENDO PRESENTE la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en particular sus artículos 56, 63 y 64; TENIENDO PRESENTE ASIMISMO la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 41/11, de 27 de octubre de 1986; PREOCUPADAS por los efectos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada sobre los recursos vivos del Atlántico Sur; HAN CONVENIDO lo siguiente:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente Acuerdo tiene por objeto coordinar la vigilancia marítima de las Partes para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Atlántico Sur.

ARTÍCULO 2°.- Ámbito y jurisdicción. Cada Parte ejerce la vigilancia en los espacios marítimos bajo su soberanía o jurisdicción, con sus propios medios y conforme su legislación, y en alta mar conforme el derecho internacional. Ninguna Parte realizará actividades de vigilancia o de control en los espacios marítimos de otra sin su consentimiento expreso para cada caso.

ARTÍCULO 3°.- Intercambio de información. Las Partes intercambiarán en tiempo real, por medio de los centros nacionales de monitoreo que cada una designe como punto de contacto, la información de sus sistemas de vigilancia sobre buques pesqueros y de apoyo que operen en sus zonas económicas exclusivas o en las áreas adyacentes, incluidos los datos de identificación automática, de seguimiento satelital y de imágenes, los avistajes y las infracciones comprobadas.

ARTÍCULO 4°.- Alertas. Cada Parte alertará sin demora a la otra cuando un buque sospechado de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada se dirija hacia los espacios marítimos bajo su jurisdicción o hacia sus puertos.

ARTÍCULO 5°.- Patrullajes coordinados. Las Partes podrán coordinar los calendarios de patrullaje que cada una realiza en sus propios espacios marítimos y realizar ejercicios conjuntos, previo acuerdo en cada caso.

ARTÍCULO 6°.- Relación con las medidas del Estado rector del puerto. La información intercambiada podrá ser usada por cada Parte para aplicar sus medidas como Estado rector del puerto y los acuerdos regionales que haya celebrado sobre esa materia, sin perjuicio de ellos.

ARTÍCULO 7°.- Lista común. Las Partes mantendrán una lista común de buques que hayan cometido infracciones comprobadas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en sus espacios marítimos, que cada Parte podrá considerar conforme su legislación.

ARTÍCULO 8°.- Capacitación y tecnología. Las Partes cooperarán en la capacitación de su personal, en la compatibilidad de sus sistemas de información y en el uso de tecnologías de detección satelital.

ARTÍCULO 9°.- Salvaguardia de soberanía. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo, ni ninguna actividad realizada en su aplicación, podrá interpretarse como un cambio en la posición de cualquiera de las Partes respecto de la soberanía o la jurisdicción sobre territorios o espacios marítimos, ni respecto de la delimitación de esos espacios.

ARTÍCULO 10°.- Comité de Coordinación. Las Partes constituyen un Comité de Coordinación, integrado por representantes de sus autoridades marítimas, navales y de pesca, que se reunirá al menos UNA (1) vez por año para evaluar la aplicación del Acuerdo, administrar la lista común y proponer mejoras.

ARTÍCULO 11°.- Costos. Cada Parte sufragará los costos de su participación. El presente Acuerdo no genera obligaciones financieras; toda obligación de esa naturaleza se acordará en un protocolo sujeto a los procedimientos constitucionales de cada Parte.

ARTÍCULO 12°.- Confidencialidad. La información intercambiada se usará solo para los fines del presente Acuerdo y no se transmitirá a terceros sin el consentimiento de la Parte que la proporcionó.

ARTÍCULO 13°.- Adhesión. El presente Acuerdo quedará abierto a la adhesión de los demás Estados ribereños del Atlántico Sur, con el consentimiento de las Partes.

ARTÍCULO 14°.- Vigencia y denuncia. El presente Acuerdo entrará en vigor para cada Parte en la fecha de su firma o de su adhesión y tendrá una duración de CINCO (5) años, renovable automáticamente por períodos iguales. Cualquier Parte podrá denunciarlo mediante notificación por la vía diplomática, con efecto a los SEIS (6) meses. Hecho en […], el […] de […] de […], en idiomas español, portugués e inglés, siendo todos los textos igualmente auténticos. La República Argentina será depositaria.